

한국수자원공사 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 잔여지 보상업무 부적정

소 관 부 서 ○○○지사, ○○○○○○○단

조 치 부 서 ■■■■■실, ○○○지사, ○○○○○○○단

내 용

1. 업무 개요

공사는 「○○광역시상수도 송수관로 복선화사업」을 진행중으로, ○○○지사는 2024년까지, ○○○○○○○단은 2025년부터 해당 사업의 보상업무를 수행중이다. 해당 사업의 고시문(■지방환경청고시 제2023-5호)에 따르면, **북도 **시 **읍 **리 **번지는 130m² 수용된다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「토지 등의 취득 및 보상에 관한 규정」 제37조(잔여지의 보상)에 따르면, 보상 담당부서의 장은 토지소유자가 잔여지의 매수를 청구하는 경우에는 공부상 지목과 관계없이 토지보상법 시행령 제39조에 따라 매수 여부를 판단하여야 한다. 이 경우 잔여지 매수 여부의 판단을 위하여 소속 직원으로 구성된 잔여지 매수 심사위원회를 구성하여 운영할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

○○○지사는 **북도 **시 **읍 **리 **번지를 보상하는 과정에서 고시문에 명기된 130㎡가 아닌, 토지 전체면적인 238㎡를 보상하였다. 해당 필지의 잔여지인 108㎡를 수용하기 위해서는 토지소유자가 잔여지의 매수를 청구하여야 하며, 보상담당부서의 장인 ○○○지사장이 토지보상법 시행령 제39조의 기준에 따른 매수 여부를 판단하여야 한다. 그러나 ○○○지사는 위의 과정 없이 **북도 **시 **읍 **리 **번지의 잔여지를 모두 보상하였다.

관계부서 의견 ○○○지사, ○○○○○○○단은 감사의견을 수용하였다.

조치할 사항

① ■■■■실장은 「토지 등의 취득 및 보상에 관한 규정」을 위반한 담당자를 ‘주의’조치하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생략

② ○○○지사장은 향후 보상 업무시 「토지 등의 취득 및 보상에 관한 규정」을 준수하시기 바랍니다. (통보)

③ ○○○○○○○단장은 향후 보상 업무시 「토지 등의 취득 및 보상에 관한 규정」을 준수하시기 바랍니다. (통보)